

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1337/2530

นางเพ็ญศรี รุ่งเรืองไทรงาม

โจทก์

นายวีระ อินทรช่วย กับพวก

จำเลย

นายวีระ อินทรช่วย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมบัติ อินทรช่วย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้
ทุเลาการบังคับคดีและถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 173)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน64,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน60,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา
และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 130,168,131)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2ไม่วางหลักประกัน
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 107,109)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของโจทก์
และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการยึดข้าวเปลือก20 เกวียน ของจำเลยออก

ขายทอดตลาดโดยผู้ประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 52,000 บาท ซึ่งศาลได้อนุญาตให้
ขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดแล้ว(อันดับ 112,114,127,147)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการจ่ายเงินไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการจ่ายเงินไว้ในระหว่างฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------